



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 1/2024/SEE - DDE

Assunto: Resposta ao Despacho 880 e ajuste de documentos.

Para: Divisão de Compras e Licitações – DICL

De: Divisão de Desporto Estudantil - DDE

Prezado(s),

Em resposta ao Despacho 880 (SEI nº 0012292699), encaminho para apreciação a minuta de contrato e o Termo de Referência revisados, conforme orientações do Parecer 658 (SEI nº 0012288284) DILIC CONJUR.

O Parecer nº 658/2024 em supramencionado, referente ao processo SEI nº 0014.008953.00176/2024-31, apresenta:

I - Síntese do Conteúdo:

Trata da análise do cabimento de inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 74, III, "c" e "f" e no art. 6º, XVIII da Lei nº 14.133/2021, para contratação direta com o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE, visando a prestação de serviços especializados voltados ao desenvolvimento socioeducativo e físico dos alunos da Rede Estadual de Ensino do Acre. O processo foi analisado com foco na regularidade jurídica, e os documentos necessários para análise foram considerados adequados pela CONJUR/DILIC.

O exame contido no documento detalha a notória especialização do contratado, como demonstrado por diversos documentos (certificados, atestados, e termo de referência). A inexigibilidade foi justificada pela impossibilidade de competição, dado o caráter técnico e intelectual dos serviços prestados.

II - Justificativas:

- **Escolha do fornecedor:** Justificada pela notória especialização do IDECACE e experiência comprovada em projetos similares, conforme descrito nos documentos anexados.
- **Justificativa de preço:** Baseada em pesquisa de mercado e em contratações anteriores, com uma análise detalhada dos custos envolvidos.

III - Exigências e Recomendações da DILIC-CONJUR:

1. Alterações no Contrato:

- **Cláusula Primeira:** Corrigir referência legal para o art. 74, III, §3º da Lei 14.133/2021.
- **Cláusula Quarta:** Proibir a subcontratação, conforme art. 74, §4º da mesma lei.
- **Cláusula Sétima:** Ajustar cláusula de reajuste para especificar claramente o índice de reajuste a ser utilizado.
- **Cláusula Oitava:** Separar em duas cláusulas distintas as obrigações da contratante e da contratada.

2. Documentação e Procedimentos:

- A documentação necessária para a regularidade da contratação, como habilitação jurídica, fiscal e econômico-financeira, deve estar conforme os arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021.

- Encaminhar à Procuradoria Geral do Estado (PGE/AC) para análise e emissão de parecer final.

3. Publicidade:

- **O ato de contratação direta deverá** ser divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em conformidade com o art. 94 da Lei 14.133/2021.

Saliente-se, contudo, que o referido parecer conclui pela regularidade jurídica da contratação, com as ressalvas relativas à observância das recomendações supra feitas em relação ao contrato e à publicidade da contratação.

Registre-se que as alterações implementadas incluem ajustes nas cláusulas de subcontratação, fiscalização e acompanhamento, conforme a legislação vigente. Solicitamos, portanto, a validação final para prosseguirmos com a formalização do processo de contratação.

Ante ao exposto, apreciados os documentos que seguem em anexo, reitera-se a necessidade de encaminhamento à PGE para apreciação final.

Atenciosamente,

Cleycekele Barbosa Figueiredo
Coordenadora do Desporto Estudantil
Matrícula nº 9569707



Documento assinado eletronicamente por **CLEYCEKELE BARBOSA FIGUEIREDO, Chefe de Divisão**, em 09/09/2024, às 09:23, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0012357618** e o código CRC **793A74F8**.

Referência: Processo nº 0014.008953.00176/2024-31

SEI nº 0012357618